

시 정 사 항

1. 제 목 : 임금채권부담금 경감 신청 부적정

2. 관계기관 : ■■■실

2. 내 용 : 우리 공단에서는 도산 등으로 퇴직한 근로자가 미지급 임금이나 퇴직금을 청구할 경우 □□6부장관이 사업주를 대신하여 지급하기 위한 목적으로 징수하는 임금채권부담금을 매월 산업재해보상보험료에 포함하여 납부하고 있습니다.

「임금채권보장법」 제10조(부담금의 경감) 제2호 및 제3호에 따르면, □□6부장관은 「근로기준법」 또는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직금을 미리 정산하여 지급한 사업주, 법률 제7379호 근로자퇴직급여보장법 부칙 제2조제1항에 따른 퇴직보험 등에 가입한 사업주, 「근로자퇴직급여 보장법」 제3장에 따른 확정급여형 퇴직연금제도, 「같은 법」 제4장에 따른 확정기여형 퇴직연금제도 또는 「같은 법」 제25조에 따른 개인형 퇴직연금제도를 설정한 사업주에 대해서는 제9조⁸⁾에 따라 임금채권부담금을 경감할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 「같은 법 시행령」 제14조(부담금 경감 대상 사업주의 기준) 제2항에 따르면, 임금채권부담금 경감 대상 사업주인지의 판단은 전년도 말일을 기준으로 하고, 제15조(부담금의 경감 절차) 제2항 및 제3항에 따르면, 임금채권부담금을 경감 받으려는 사업주는 임금채권 경감 요건을 갖춘 후 □□6부령으로 정하는 바에 따라 □□6부 장관에게 신청하고, □□6부 장관은 이를 검토한 후 사업주에게 그 경감내용을 통지하여야 한다. 라고 정하고 있으며,

「같은 법 시행규칙」 제9조(부담금 경감신청 및 통지) 제1항에는 임금채권 부담금을 경감 받으려는 사업주는 별지 제7호 서식의 ‘부담금 경감신청서’에 퇴직보험 등의 가입사실을 증명하는 서류를 첨부하여 공단에 제출하여야 한다. 라고 정하고 있고,

8) 「임금채권보장법 시행령」 제9조(사업주부담금) ① □□6부장관은 제7조에 따라 미지급 임금등을 대신 지급하는데 드는 비용에 충당하기 위하여 사업주로부터 부담금을 징수한다.
② 제1항에 따라 사업주가 부담하여야 하는 부담금은 그 사업에 종사하는 근로자의 보수총액에 1천분의 2의 범위에서 위원회의 심의를 거쳐 □□6부장관이 정하는 부담금비율을 곱하여 산정한 금액으로 한다.
③ ~ ④ < 생략 >

이에 따른 별지 제7호 서식의 ‘부담금 경감 신청서’ 작성방법 1.에는 Z에서 전체 사업장에 대하여 퇴직연금 등에 가입한 경우, Z에서 부담금 경감 신청서를 Z 관할 □□5공단 지사에 제출하면 해당 사업 전부에 대하여 부담금 경감비율을 산정하여 개별 사업장의 해당 관할 □□5공단 지사에 통보하도록 정하고 있습니다.

또한, 「같은 법」 제26조(소멸시효) 제1항에는 부담금이나 그밖에 이 법에 따른 징수금을 징수하거나 채당금·부담금을 반환받을 권리는 3년간 행사하지 아니하면 시효로 소멸하는 것으로 되어 있습니다.

한편, 우리 공단에서는 ‘90.11월부터 ‘12. 6.27.까지는 퇴직보험 제도와 함께 부정기적으로 퇴직금 중간정산제를 실시하였고, ‘12. 6.28.부터 현재까지는 「근로자 퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금제도를 도입하여 운영하고 있습니다.

따라서, ■■■실 ☑1부에서는 매년 초 전년말일을 기준으로 퇴직연금제도 가입 현황 등을 파악하여 적기에 관할 □□5공단 지사에 임금채권부담금 경감 신청을 함으로서 Z 및 각 소속기구 등 전 기관에서 임금채권부담금 경감 적용을 받을 수 있도록 하여야 합니다.

그런데, 2017년 광주보훈병원 종합감사 시 산업재해보상보험료 납부에 따른 임금채권부담금 경감신청 여부 현황 확인 결과, ■■■실 ☑1부에서는 퇴직보험 제도를 운영하던 2012년까지는 매년 임금채권에 대한 경감신청을 통해 경감을 받아왔으나, 2013년부터 광주보훈병원 종합감사일인 현재까지 임금채권에 대한 경감 신청을 하지 않고 있으며, 이로 인해 [표]와 같이 Z 및 각 소속기구에서 납부한 임금채권에 대해서 연도별 보수총액의 최소 1,000분의 0.27에서 최대 1,000분의 0.36의 경감 비율에 의해서 경감을 받을 수 있음에도 불구하고, 2017년 경감신청을 통해 가능한 경감 추정액 76,412,411원과 소급 가능기간(3년)을 적용할 경우 2014년부터 2016년까지 경감 추정액 249,597,748원 등 청구 가능한 경감 추정액 326,010,159원에 대해서 감사일 현재까지 경감을 받지 못하고 있는 사실이 있습니다.

[표] 연도별 보수총액 대비 경감비율 및 경감금액 현황

(단위: %, 원)

구분	산재보험료 총 납부금액	보수총액(A)	경감비율(B)	경감금액(A×B)	비고
2014	1,427,992,200	236,326,667,446	0.36/1,000	85,077,313	경감신청(소급적용) 가능 (249,597,748원)
2015	1,497,832,650	254,691,013,301	0.36/1,000	91,688,767	
2016	1,460,832,770	269,746,922,065	0.27/1,000	72,831,668	
2017 ⁹⁾	338,447,300	283,008,928,245	0.27/1,000	76,412,411	경감신청 가능 (76,412,411원)
합계	5,997,383,630	1,043,773,531,057		326,010,159	

4. 조치할 사항

○ ☒☒이사는

- 경감신청이 가능한 '14~'17년 임금채권부담금 경감 추정액 326,010,159원
에 대해서는 조속히 신청하여 경감을 받을 수 있도록 하시고,(시정)
- 향후 임금채권부담금 경감신청 업무 매뉴얼화 등으로 업무 인계·인수 시
누락되는 일이 없도록 하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 및 「주의」 조치
하시기 바랍니다.(경고·주의, 퇴사자 조치 생략)

5. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
☒1부	직4급	□15	■■■■과장	'15. 9. 1.~'16. 6.30.	B	경고
☒1부	사무직4급	□16	■■■■과장	'16. 7. 1.~현재	좌동	경고
☒1부	사무직3급	◎◎◎	■■■■부장	'11. 2.11.~'13. 8.12.	퇴사	주의
☒1부	사무직2급	□20	■■■■부장	'13. 8.12.~'15. 2. 9.	☒☒☒	주의
☒1부	사무직2급	□21	■■■■부장	'15. 2. 9.~현재	좌동	주의
☒1부	일반기능직	□□□	■■담당	'13. 8.12.~'15. 2. 8.	퇴사	주의
☒1부	사무5급	□22	■■담당	'15. 2.16.~'15. 9. 1.	좌동	주의
☒1부	일반기능직	□23	■■담당	'15. 9. 1.~현재	좌동	주의

9) 산재보험료 총 납부금액은 2017년 1월~3월 납부금액 기준

[붙임 2]

2013년~2017년 3월 현재 산업재해보상보험료 납부 현황

(단위: 원)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	계
A (Aa포함)	420,039,800	491,813,960	486,369,470	520,960,400	112,280,440	1,919,183,630
B	159,595,950	169,746,470	175,766,290	182,703,990	44,334,530	687,812,700
C	173,922,900	185,796,530	194,948,040	186,233,200	51,225,390	740,900,670
D	145,232,390	156,185,330	193,623,390	188,011,530	41,618,650	683,052,640
E	109,670,610	128,528,050	135,824,340	126,543,680	31,453,250	500,566,680
G	9,440,530	9,770,520	9,560,580	10,288,100	2,289,420	39,059,730
H	15,700,340	19,586,790	20,998,530	22,253,260	4,910,770	78,538,920
I	14,476,660	17,847,480	19,249,360	18,960,890	4,400,650	70,534,390
J	13,055,270	16,098,800	17,263,220	18,023,960	5,165,250	64,441,250
K	16,455,270	19,570,050	17,439,200	20,043,400	4,524,890	73,507,920
L	19,408,990	24,766,980	26,374,550	21,299,470	4,461,740	91,849,990
M	18,637,880	23,515,690	27,291,170	26,380,620	6,120,280	95,825,360
N	-	-	17,999,560	23,309,470	6,050,370	41,309,030
O	5,105,430	6,021,530	7,224,750	4,304,460	1,040,150	22,656,170
P	6,606,380	6,779,290	7,322,270	5,705,810	1,361,010	26,413,750
F	5,384,190	7,329,640	11,361,190	11,153,470	2,173,910	35,228,490
S	49,227,070	62,869,790	54,549,030	7,268,990	-	173,914,880
R	24,324,540	20,862,880	4,589,190	-	-	49,776,610
Q	8,550,380	8,022,490	6,673,520	-	-	23,246,390
Z	57,476,130	52,879,930	63,405,000	67,356,070	15,036,600	241,117,130
계	1,272,310,710	1,427,992,200	1,497,832,650	1,460,800,770	338,447,300	5,997,383,630